

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van
de gemeenteraad

Vergadering van 20 februari 1997

Aanwezig : de heren Gabriels, burgemeester-voorzitter, Anthonissen, Vanholst, mevr. Maes-Castermans, mevr. Parthoens-Freson, N. Bijmens, mevr. Withofs, mevr. Gysen-Demeester, Dullers, schepenen ; Dierckx, Bollen, Olaerts, Vonckers, Swartenbroekx, mevr. Guarraci-Verhegghen, Dries, Ghysens, Germeaux, mevr. Wenmeekers-Colombie, De Becker, Lauwen, Vanhoutte, Dhoore, Vandeurzen, mevr. Vernijns-Reekmans, mevr. Vanhengel-Steyvers, Vandebrouck, M. Bijmens, Van Zundert, mevr. Dorscht-Engelbos, Put, Driessen, Willems, Maes, mevr. Vanderbruggen-Jans, Accou, Szeplaki, Grouwels, Schrijvers, raadsleden en Haeck, secretaris.

Bouwverordening m.b.t. tot houtkanten, houtwallen en waardevolle inheemse bomen.

DE RAAD :

Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, inzonderheid op de artikelen 59 en 60, gewijzigd bij de wet van 22 december 1970 en latere wetten en decreten;

Overwegende dat artikel 44 par 1 van voornoemde wet van 29 maart 1962 bepaalt dat een vergunning vereist is voor het ontbossen, alsmede voor het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen binnen de groene ruimten van een bij koninklijk besluit goedgekeurd plan van aanleg, evenals het vellen van bomen die staan in een goed waarvoor een verkavelingsvergunning is afgeleverd;

Overwegende dat, voor zover deze bepalingen niet van toepassing zijn, in het raam van het streven naar een verbetering van de stedenbouw, het aangewezen blijkt een verordening uit te vaardigen, om de fraaiheid van de bouwwerken, de installaties en hun omgeving en de schoonheid van de wegen, hun toegang en hun omgeving te handhaven en te bewerkstelligen, hetzij om vernieling van bestaande beplantingen te beletten, hetzij om ongeordende en onaangepaste beplantingen tegen te gaan;

Overwegende dat bij het streven naar de verbetering van de stedenbouw, het eveneens aangewezen blijkt het wijzigen van de beplantingen bij bouwwerken, de installaties en hun omgeving, bij de wegen, hun toegangen en hun omgeving van een vergunning afhankelijk te stellen;

Overwegende dat krachtens artikel 44 par 2 van voornoemde wet van 29 maart 1962 alle bepalingen ervan ook gelden voor niet in artikel 44 par 1 opgesomde werken en handelingen, wanneer een bouwverordening de uitvoering ervan aan de vergunning onderwerpt;

Overwegende dat krachtens het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar (B.S. 19 januari 1972), gewijzigd bij latere besluiten, een bouwvergunning met betrekking tot de beplantingen welke gesteld wordt door deze gemeentelijke bouwverordening, vrijgesteld is van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar en de bemoeiing van de architect;

Gelet op de uitzonderlijke fraaiheid van een aantal wegen en gelet op de determinerende rol van de omgeving daarbij, in casu de aanwezige beplanting;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 1978 en de besluiten van de Vlaamse regering van 3 oktober 1984 en van 15 en 29 september 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1979 houdende vaststelling van het gewestplan Hasselt-Genk en de daarbij horende aanvullende stedenbouwkundige voorschriften en latere besluiten;

Gelet op de bepalingen van het bosdecreet van 13 juni 1990;

Overwegende dat met betrekking tot de inheemse kleine landschapselementen in de woon- en woonuitbreidingsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, gebieden voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen, industriegebieden en recreatiegebieden voor ongeveer tweederden van de gemeente geen bepalingen van kracht zijn om het behoud van de houtkanten, houtwallen en waardevolle inheemse bomen te verzekeren, wat een noodzaak is om de naam 'groene stad' waardig te blijven;

Overwegende dat het noodzakelijk is een lijst samen te stellen van de te beschermen inheemse boomsoorten die in volwassen vorm als waardevol kunnen beschouwd worden omwille van hun natuurwaarde, hun esthetische waarde en dominante rol in het landschap (zie de terzake opgestelde lijst);

Overwegende dat hierbij ook de aard en de vervangbaarheid van de boomsoort in acht worden genomen;

Overwegende dat het aanplanten van inheemse bomen dient aangemoedigd te worden omwille van het behoud van het typisch karakter van het landschap en de bestendiging van de soortenrijkdom van onze flora (zie het terzake opgesteld overzicht);

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

BESLUIT :

Volgende bouwverordening met betrekking tot houtkanten, houtwallen en waardevolle inheemse bomen goed te keuren :

Artikel 1 :

Onverminderd de bepalingen van artikel 44 par 1 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, gewijzigd bij de wet van 22 december 1970 en bij het decreet van 28 juni 1984, is deze bouwverordening van toepassing op de beplantingen die bijdragen tot de fraaiheid van de bouwwerken, de installaties en hun omgeving en van de wegen, hun toegangen en hun omgeving.

Artikel 2 :

Voor de toepassing van deze bouwverordening wordt verstaan onder :

- 1) weg : elke openbare weg met inbegrip van de bevaarbare waterwegen en van de spoorwegen, met uitzondering van de autosnelwegen;

- 2) toegang : de ruimte nodig ter ontsluiting van een aan een weg aansluitend of achterliggend perceel en/of bouwwerken en/of installaties;
- 3) omgeving : de op het door de gemeentelijke technische dienst opgesteld plan aangeduide ruimte. Deze "omgeving" wordt gevormd door de ruimte gelegen binnen een straal van 150 m uit de as van de wegen of toegangen tot één of verscheidene wegen binnen de op het plan aangeduide zones;
- 4) houtwal : een strook grond begroeid met bomen, struiken en kruiden die op een herkenbare wal staan. Een wal is een verhoogd stuk grond. De exploitatie bestaat uit een periodiek kappen van de houtige gewassen tot aan de grond. Door het natuurlijk opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de strook nieuwe loten gevormd;
- 5) houtkant : elke strook grond, inbegrepen taluds, welke met bomen, struiken en kruiden begroeid is. De exploitatie bestaat uit een periodiek kappen van de houtige gewassen tot aan de grond. Door het natuurlijk opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de strook nieuwe loten gevormd;
- 6) haag : een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden;
- 7) struweel : vegetaties bestaande uit min of meer gesloten struiklaag, hoogte meer dan één meter, meestal twee meter of meer;
- 8) hakhout : loofbos bestaande uit houtgewas dat men niet hoog laat opschieten maar periodiek dicht bij de grond afzet om de stronken weer te laten uitspruiten en het zich aldus vormende opslag te oogsten;
- 9) waardevolle inheemse boomsoorten : zie opgestelde lijst 1;
- 10) streekeigen bomen en heesters : zie opgestelde lijst 2;
- 11) heraanplanten : het opnieuw aanplanten;
- 12) beheersplan : een document dat de toestand van een welbepaald gebied of bos beschrijft op het ogenblik dat het plan wordt opgesteld en de handelingen voorziet die in de loop van een beperkt tijdsbestek zullen plaatsvinden uitgaande van de vooruitzichten en de nagestreefde doelstellingen.

Artikel 3 :

par 1 : Niemand mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen :

- a) bomen welke op een hoogte van 1 meter gemeten boven de grond een stamontrek van tenminste 0,30 meter hebben, vellen of rooien, ongeacht of ze alleen staan, dan wel behoren tot een rij of groep en behorend tot de lijst van waardevolle inheemse boomsoorten;
- b) houtkanten, houtwallen, hagen, struwelen, hakhout, al dan niet bestemd voor houtproductie, definitief verwijderen en, behoudens voor de normale houtexploitatie, overgaan tot het geheel of gedeeltelijk omhakken;
- c) aanplanten of heraanplanten met bomen of heesters, die niet behoren tot lijst 1 of 2, op uitzondering van de eigen tuin;

par 2 : Vallen niet onder de bepalingen van deze verordening :

- a) boomkwekerijen;
- b) laagstamboomgaarden;
- c) bossen waarop het bosdecreet van 13 juni 1990 van toepassing is;
- d) gebieden waarvoor een beheersplan werd goedgekeurd in uitvoering van hetzij de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, hetzij de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, hetzij het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten;
- e) gebieden waarvoor het college van burgemeester en schepenen een beheersplan, dat de beplanting regelt, heeft goedgekeurd na gunstig advies van de afdeling Bos en Groen van de provinciale directie van de Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of AMINAL;
- f) gebieden die onder het openbaar domein vallen.

Artikel 4 :

Met vellen en rooien wordt gelijkgesteld schade toebrengen aan bomen en groenelementen bepaald in artikel 3 par 1 of deze verminken of vernietigen door ondermeer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van scheikundige middelen en inkervingen. Met vellen en rooien wordt niet gelijkgesteld het langs weiden of akkers bevestigen van afsluitdraden aan beplantingen door middel van krammen en dergelijke, voor zover deze beplantingen effectief deel uitmaken van de afsluiting, evenals de normale snoei.

Artikel 5 :

De vergunningsaanvraag betreffende het vellen of rooien van bomen en het verwijderen van houtkanten, houtwallen, hagen struwelen en hakhout, alsmede een vergunningsaanvraag voor het heraanplanten, gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in artikel 7 t.e.m. 16bis van het ministerieel besluit van 6 februari 1971 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag om bouwvergunning, zoals gewijzigd door besluiten van de Vlaamse regering dd. 16 februari 1983, 3 oktober 1984, 19 december 1984 en volgende wijzigingen.

De vergunning blijft gelden voor een tijdsduur van één jaar.

Artikel 6 :

Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden toegevoegd met het doel de groenzones of de aanplantingen aan te leggen en te herstellen inzonderheid wat de boomsoorten, de hoeveelheid, de kwaliteit en de diameter alsook hun aanlegtrant betreft.

Artikel 7 :

De inbreuken op de bepalingen van onderhavige bouwverordening worden gestraft zoals bepaald in de artikelen 64 t.e.m. 69 van de wet op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw dd. 29 maart 1962 en volgende wijzigingen.

Artikel 8 :

Dit besluit wordt onderworpen aan het advies van de bestendige deputatie en aan de goedkeuring van de Vlaamse regering.

NAMENS DE RAAD :

Op bevel-de secretaris,
get. R. Haeck

De burgemeester-voorzitter,
get. J. Gabriels

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De secretaris,
R. Haeck

De burgemeester,
J. Gabriels

LIJST 1 : WAARDEVOLLE INHEEMSE BOOMSOORTEN.

Latijnse naam	Nederlandse naam
Carpinus betulus	haagbeuk
Fagus sylvatica	beuk
Fraxinus excelsior	gewone es
Ilex aquifolium	hulst
Quercus petraea	wintereik
Quercus robur	zomereik
Tilia cordata	winterlinde of kleinbladige linde
Tilia platyphyllos	zomerlinde of grootbladige linde
Tilia vulgaris	Hollandse linde
Ulmus glabra	ruwe iep
Ulmus minor	gewone iep of gladde iep of veldiep

LIJST 2 : STREEKEIGEN BOMEN EN HEESTERS.

Naaldhoutsoorten :

<i>Juniperus communis</i>	gewone jeneverbes
<i>Pinus sylvestris</i>	grove den (max 5 % van het totaal)
<i>Taxus baccata</i>	gewone taxus

Loofhoutsoorten :

<i>Acer campestre</i>	veldesdoorn of Spaanse aak
<i>Acer pseudoplatanus</i>	gewone esdoorn
<i>Alnus glutinosa</i> (syn. <i>Alnus vulgaris</i>)	zwarte els
<i>Betula pendula</i> (syn. <i>Betula verrucosa</i> , <i>Betula alba</i>)	ruwe berk of witte berk
<i>Betula pubescens</i>	zachte berk
<i>Carpinus betulus</i>	haagbeuk
<i>Cornus sanguinea</i> (syn. <i>Thelycrania sanguinea</i>)	rode kornoelje
<i>Corylus avellana</i>	hazelaar
<i>Crataegus laevigata</i>	tweestijlige meidoorn
<i>Crataegus monogyna</i> (syn. <i>Crataegus oxyacantha</i>)	eenstijlige meidoorn
<i>Euonymus europaeus</i>	kardinaalsmuts
<i>Fagus sylvatica</i>	beuk
<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea'	bruine beuk
<i>Fraxinus excelsior</i>	gewone es
<i>Ilex aquifolium</i>	hulst
<i>Ligustrum vulgare</i>	gewone liguster
<i>Lonicera periclymenum</i>	wilde kamperfoelie
<i>Prunus avium</i>	zoete kers
<i>Prunus padus</i> (syn. <i>Cerasus padus</i>)	inlandse vogelkers
<i>Prunus spinosa</i>	sleedoorn
<i>Quercus petraea</i> (syn. <i>Quercus sessilis</i> , <i>Quercus sessiflora</i>)	wintereik
<i>Quercus robur</i> (syn. <i>Quercus pendunculata</i>)	zomereik
<i>Rhamnus catharticus</i>	wegedoorn
<i>Rhamnus frangula</i> (syn. <i>Frangula alnus</i>)	gewone vuilboom of sporkehout
<i>Rosa canina</i> (syn. <i>Rosa sepium</i>)	hondsroos
<i>Salix alba</i>	schietwilg
<i>Salix aurita</i>	geoorde wilg
<i>Salix caprea</i>	waterwilg of boswilg
<i>Salix cinerea</i>	grauwe wilg
<i>Salix fragilis</i>	kraakwilg
<i>Salix repens</i>	kruipwilg
<i>Salix viminalis</i>	katwilg
<i>Sambucus nigra</i>	gewone vlier
<i>Sambucus racemosa</i>	trosvlier
<i>Sorbus aucuparia</i>	lijsterbes
<i>Tilia cordata</i>	winterlinde of kleinbladige linde
<i>Tilia platyphyllos</i>	zomerlinde of grootbladige linde
<i>Tilia vulgaris</i>	Hollandse linde
<i>Ulex europaeus</i>	gaspeldoorn

Loofhoutsoorten :

Ulmus glabra (syn. Ulmus scabra, Ulmus montana)	ruwe iep
Ulmus minor (syn. Ulmus campestris, Ulmus vulgaris, Ulmus carpinifolia)	gewone of gladde iep of veldiep
Viburnum opulus	Gelderse roos
